

Veřejná kopie podání

Osobní údaje třetích osob byly ve veřejné verzi skryty.
Tato kopie není bajtově totožná s původním PDF autora.

Datum podání: 2026-09-16

Podklad: soubor č. 018 z dávky podání autora.

OKRESNÍMU SOUDU V PROSTĚJOVĚ

Havlíčková 2936/16, 796 01 Prostějov

ke sp. zn. 15 Nt 3104/2026 a 15 Nt 3106/2026

KRAJSKÉMU SOUDU V BRNĚ

Rooseveltova 16, 601 95 Brno

ke sp. zn. 9 To 315/2026 a 9 To 316/2026

Datovou schránkou – souběžně oběma soudům

V Ospělově dne 16. září 2026

NAVRHOVATEL / STĚŽOVATEL	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS r8u3nhx
OS PROSTĚJOV – ÚRODY 2008–2009	15 Nt 3104/2026 – obnova původního prvního trestního řízení 2 T 104/2010; veřejné zasedání 12. 10. 2026 v 9.00 hod.
OS PROSTĚJOV – ÚRODA 2010	15 Nt 3106/2026 – obnova původního druhého trestního řízení 2 T 65/2011; veřejné zasedání 13. 10. 2026 v 9.00 hod.
KS BRNO – ÚRODY 2011 A 2012	9 To 315/2026 – stížnostní větev navazující na zamítnutí návrhu na obnovu 7.8.2026 ve věci 15 Nt 3103/2026; původně vedeno pod 2 Nt 1151/2014 a 3 Nt 1151/2014
KS BRNO – ÚRODA 2010	9 To 316/2026 – stížnostní větev navazující na zamítnutí návrhu na obnovu 7.8.2026 ve věci 15 Nt 3105/2026; původně 2 Nt 1257/2013, resp. dříve 2 T 65/2011

SOUHRNNÉ MIMOŘÁDNĚ NALÉHAVÉ DŮKAZNÍ A PROCESNÍ DOPLNĚNÍ

k obnovám a stížnostním řízením týkajícím se zabraných úrod konopí na výzkumnické farmě v Ospělově **v letech 2008–2012** a k mně kladeného za vinu porušení § 283 trestního zákoníku jsem do všech výše uvedených spisů **doložil**

nové důkazy roku 2026 • dosud nikdy neproověřené zásahy do života a zdraví • dosud nikdy věcně a přezkoumatelně neproověřené námitky porušení práva Evropské unie • dosud nedoložený právní a metodický základ určování legality či nelegality konopí podle obsahu THC • nový náhled na § 5 odst. 5 ZoNL • psychiatrické závěry • neproověřená proporcionalita a subsidiarita trestní represe • **důkazy o zásadním rozporu mezi historickou policejní praxí a tehdy účinným právním vymezením konopí a následné změny právní úpravy v letech 2012–2013 a 2026, které je nutno přezkoumat z hlediska možné dodatečné legalizace či překrytí dřívější znalecké praxe policie, zejména při změně trestní definice konopí v roce 2012 z původního nařízení vlády č. 455/2009 Sb. novelou č. 3/2012 Sb. a nyní po schválení novely zákona o návykových látkách vládou dne 14. září 2026, obsahující novou úpravu § 15 odst. 1 písm. i) ZoNL týkající se zpracování THCA na jiné chemické látky a výjimky pro Policii České republiky**

JÁDRO PODÁNÍ

Oba soudy žádám, aby již neposuzovaly jednotlivé listiny izolovaně.

Čtyři letošní větve 15 Nt 3103–3106/2026 vycházejí z jediného společného návrhu ze dne 12. 7. 2026 a z jednoho skutkového a důkazního celku. Staré námitky samy o sobě nevypovídám za nové důkazy.

Nové jsou zejména úřední policejní a jiné listiny z let 2021–2026, které zpochybňují historický metodický základ určování THC a tím i skutkové předpoklady starších rozhodnutí.

Historické listiny z let 2009–2012 jsou rozhodné pro přesné určení toho, co stát a soudy věděly již tehdy: pokusnický a léčebný účel, konkrétní nemocní, smlouvy, lékařská a odborná svědectví, tvrzené závažné zdravotní následky a trestní či kárné podněty proti osobám činným v souvisejících řízeních.

I. Procesní mapa – čtyři letošní řízení o obnově a předmět obnovy

Letošní větev	Původní věc	Úroda konopí	Procesní stav	Soud 2026
15 Nt 3104/2026	2 T 104/2010	2008–2009	obnova původního odsuzujícího řízení (2010–2011 trest a zabrání věci, 2012–13 ochranná léčba namísto trestu; veřejné zasedání 12. 10. 2026	OS Prostějov
15 Nt 3106/2026	2 T 65/2011	2010	obnova řízení, v němž byla obžaloba vzata zpět a trestní řízení následně zastaveno; veřejné zasedání 13. 10. 2026	OS Prostějov
15 Nt 3105/2026 → 9 To 316/2026	2 Nt 1257/2013	2010	OS dne 7. 8. 2026 zamítl návrh směřující proti samostatnému usnesení o zabrání věci; podána stížnost	KS Brno, 9 To 316/2026
15 Nt 3103/2026 → 9 To 315/2026	2 Nt 1151/2014 + 3 Nt 1151/2014	2011–2012	OS dne 7. 8. 2026 zamítl návrh směřující proti dvěma rozhodnutím o zabrání; věci byly již v roce 2016 spojeny	KS Brno, → 9 To 315/2026

II. Souhrn dosavadních podání – co již bylo soudu předloženo

Datum	Podání / listina	Hlavní význam pro nynější rozhodnutí
12. 7. 2026	Společný návrh na povolení obnovy čtyř propojených větví s důkazními listinami	vymezení 2 T 104/2010; 2 T 65/2011 / 2 Nt 1257/2013; 2 Nt 1151/2014; 3 Nt 1151/2014; nové důkazy, právo EU, psychiatrie, měření THC, lidskoprávní dopady
13. 8. 2026	Naléhavé doplnění 2 T 104/2010, 2 T 65/2011 a společné doplnění stížností	časový test novosti; přesné oddělení starých námitek od důkazů 2021–2026; § 278 a § 282 tr. ř.
20.–22. 8. 2026	Nové policejní listiny a jejich soudní doplnění	KÚ versus OKTE/KŘP MSK: SOP, homogenizace, THC/THCA, nejistota, validace/verifikace, skartovaná dokumentace
22. 8. 2026	Mimořádně naléhavé doplnění KS Brno 9 To 315/2026 a 9 To 316/2026	rozpor s tvrzením NS 11 Tdo 181/2015 o exaktním normativním standardu; neprojednaná trestní oznámení
7. 9. 2026	Žádost a doplnění OS Prostějov a nové důkazy	procesní vyjasnění říjnových veřejných zasedání; požadavek šetření podle § 282
11.–13. 9. 2026	Podnět MSp/ČIA a závěrečná doplnění	akreditace, úplný metodický řetězec THC/THCA, nová legislativní skutečnost a dohledová otázka

14.	9.	Sdělení OS Prostějov	definitivní rozlišení 15 Nt 3104/2026 = 2 T 104/2010 a 15 Nt 3106/2026 = 2 T 65/2011
16.	9.	Toto podání	souhrnná syntéza pro oba soudy; přesný seznam toho, co musí být před rozhodnutím ověřeno

III. Zákonný test obnovy: jde o potenciál jiného rozhodnutí

Pro OS Prostějov je určující § 278 trestního řádu: nové skutečnosti nebo důkazy se neposuzují podle toho, zda již nyní s jistotou dokazují jiný konečný výsledek, **ale zda mohou samy nebo ve spojení s dříve známými skutečnostmi odůvodnit jiné rozhodnutí**. Jestliže je k prověření důvodnosti potřeba předem objasnit některou okolnost, slouží k tomu § 282 trestního řádu. Tato fáze proto nesmí být nahrazena domněnkou, že historická policejní metoda byla správná jen proto, že byla použita.

Pro KS Brno je navíc rozhodující, že společný návrh ze dne 12. 7. 2026 nesměřoval pouze proti samostatným usnesením o zabránění věci. Napadená usnesení 15 Nt 3103/2026-53 a 15 Nt 3105/2026-54 vyřešila procesně jen tyto dílčí větve; současně však následně vznikly 15 Nt 3104/2026 a 15 Nt 3106/2026 k původním věcem. **Stížnostní senát proto musí posoudit skutečný rozsah společného návrhu, význam slova „jen“ v § 283 písm. b) tr. ř. a zabránit tomu, aby byly nové důkazy fakticky vyřazeny jen zvoleným procesním rozdělením.**

IV. § 5 odst. 5 ZoNL: co toto ustanovení dokazovalo – a co samo neřešilo

V rozhodné době § 5 odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb. výslovně stanovil, že **povolení k zacházení se nevyžaduje k získávání, skladování a zpracování konopí k účelům průmyslovým a pokusnickým**, jakož i k obchodu s konopím za těmito účely. To je zásadní pro posouzení tvrzení, že jakékoli pokusnické nakládání bylo bez povolení automaticky nezákonné.

PRÁVNĚ ČISTÉ ROZLIŠENÍ

§ 5 odst. 5 sám o sobě neřešil všechny podmínky pěstování. Pěstování bylo v rozhodné době samostatně regulováno zejména § 24 ZoNL a ohlašovací režim se vztahoval na zákonem vymezené případy a plochy dle § 29 ZoNL. **Právě proto je stanovení obsahu THC klíčové:** jestliže trestní závěr závisel na tom, že konkrétní rostliny překročily zákonný limit, musel být tento limit zjištěn spolehlivým, reprezentativním a přezkoumatelným způsobem. Pokusnický účel tedy nelze zaměnit za blanketní výjimku z § 24; **současně jej však nelze ignorovat při výkladu zákonnosti zacházení, motivace, proporcionality a společenské škodlivosti.**

V. Unijní metoda 1122/2009: nejméně 50 rostlin a kontrolně 200 rostlin a význam reprezentativnosti vzorku

Příloha I nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 stanovila pro kvantitativní určení $\Delta 9$ -THC v konopí reprezentativní odběr a přesný laboratorní řetězec. Postup A pracoval s částmi 50 rostlin na jedno pole, postup B s částmi 200 rostlin na jedno pole; odběr měl být systematický a reprezentativní pro celé pole, následovalo přesné upravené sušení, skladování, odstranění stonků a semen a rozemletí vzorku.

Netvrdím, že zemědělský kontrolní režim tohoto nařízení automaticky a beze zbytku procesně nahradil forenzní metodiku policie. Tvrdím však, **že pokud stát z procent THC odvozoval trestnost a současně v pozdější judikatuře tvrdil existenci exaktního normativního standardu vycházejícího z unijního rámce, musí být doloženo, jak byla v konkrétních spisech zajištěna reprezentativnost vzorku, čili homogenizování všech vrcholů z nejméně 50 zabraných rostlin. což všechny čtyři znalecké posudky k zabranému konopí z let 2008–2012 ani jednou nedokládaly.** Výsledek obsahu THC byl určen z několika gramů neurčené části rostlinného materiálu, což nelze bez dalšího považovat za výsledek reprezentativní pro

stovky rostlin. Souhrnně šlo za roky 2008–2012 o celkem cca 2. 500 rostlin konopí, z toho cca 500 rostlin bylo v roce 2011 zabráno v již zpracované formě konopné herby, mastí, tobolek, tinktur apod. Zabrána byla rovněž semena konopí. Policie – bez jakéhokoli předpisu – zabrané úrody rozdělila na jednotlivé stopy, což rovněž odporovalo unijnímu nařízení a je v rozporu s pozdějším prvním metodickým rozkazem ředitele Kriminalistického ústavu č. 54/2021, který dle KÚ vychází z doporučení ENFSI/UNODC.

CO MUSÍ BÝT OVĚŘENO V KAŽDÉM HISTORICKÉM POSUDKU

Právní základ pro reprezentativní počet rostlin, z nichž byl vzorek vytvořen; přesná část rostliny; místo odběru; způsob systematického výběru; homogenizace; sušení a skladování; identita SOP a její verze; akreditační rozsah; validace či verifikace; nejistota měření; prvotní chromatogramy a pracovní listy; způsob rozlišení Δ^9 -THC, THCA a případného „total THC“; právní předpis, který činil právě tuto měřenou veličinu rozhodnou.

VI. Nové policejní listiny roku 2026: starý spor dostal nový skutkový základ

Nové listiny z roku 2026 nelze odmítnout jako opakování staré obhajoby. Kriminalistický ústav dne 25. 6. 2026 uvedl, že jednotlivá OKTE si SOP (standardní operační postup) tvoří sama. KŘP Moravskoslezského kraje dne 20. 8. 2026, po vyjádření OKTE Frýdek-Místek, uvedlo mimo jiné, že v letech 2009–2019 nebylo k dispozici SOP pro stanovení THC v rozsahu akreditace, nebyly písemné metodické pokyny k homogenizaci ani THC/THCA, nebyla uváděna nejistota měření a nebyly k dispozici validační protokoly; část kontrolní dokumentace již byla skartována.

To je v přímém napětí s větou Nejvyššího soudu ve věci 11 Tdo 181/2015, podle níž z „exaktního normativně stanoveného metodického standardu“ vychází znalecká metodika Kriminalistického ústavu závazně přejímaná podřízenými OKTE. Právě rozpor mezi dřívějším skutkovým předpokladem soudu a novými úředními údaji je novou skutečností relevantní pro § 278 tr. ř.

VII. THC, THCA a GC: co se smí a co se nesmí zaměnit

Samotné použití plynové chromatografie (GC) nelze označit za nezákonné jen proto, že jde o GC; unijní metoda 1122/2009 GC používala. Právně rozhodující je, co bylo metodou skutečně stanoveno a jak byl výsledek interpretován.

K této otázce přikládám jako přílohu rovněž podpurný odborně-právní přehled „Kyselina tetrahydrokanabinolová (THCA), farmakologie a právní postavení“, stav ke dni 16. 9. 2026.

Nepředkládám jej jako autoritativní právní pramen, nýbrž jako souhrn s odkazy na primární vědecké, právní a úřední zdroje, zejména k dekarboxylaci THCA při GC, rozdílu mezi volným THC a „total THC“, zahraniční judikatuře včetně dánských obnov trestních věcí a k aktuálnímu českému legislativnímu vývoji.

NEPŘIJATELNÁ ZKRATKA

Soud nesmí přijmout jediné číslo označené „THC“ bez ověření, zda jde o původní Δ^9 -THC přítomný ve vzorku, o hodnotu zahrnující dekarboxylaci THCA během analýzy, nebo o jinou vypočtenou veličinu. Pokud analytický postup chemické složení vzorku mění, musí být tento vliv popsán a právně vysvětlen. Pochybnost nelze přenést na obviněného.

VIII. Ani hypotetická nepříčetnost navrhovatele nezhojí nezákonnost postupu státu

V prvních čtyřech větvích byla přijímána mimořádná psychiatrická konstrukce, podle níž jsem měl být v rozhodných obdobích let 2008–2012 nepříčetný. Její správnost byla později odborně zpochybňována a musí být hodnocena podle konkrétních znaleckých podkladů jednotlivých řízení.

Pro nynější věc je však ještě podstatnější právní rovina: **i kdyby byla tehdejší nepřičetnost pro účely argumentu hypoteticky přijata, nemůže zhojit pochybení soudu, státního zastupitelství nebo policie.**

Nepřičetnost obviněného se týká jeho trestní odpovědnosti. **Nelegalizuje vadné měření THC, nesprávný výklad vnitrostátního či unijního práva, ignorování důkazních návrhů ani neproověření samostatných trestních oznámení na jednání úředních osob.**

ODDĚLENÍ PSYCHIATRIE OD OBJEKTIVNÍCH OTÁZEK

Pravdivost tvrzení o § 5 odst. 5 ZoNL, o obsahu a účincích unijního práva, o existenci či neexistenci SOP, o reprezentativnosti laboratorního vzorku nebo o existenci konkrétních trestních podnětů nelze rozhodnout psychiatrickým posudkem. **Pokud byly odborné a právní postoje navrhovatele používány jako znak duševní poruchy, o to důsledněji musí být objektivní pravdivost těchto postojů přezkoumána nezávisle na psychiatrii.**

IX. Zdraví, život a utrpení konkrétních osob nebyly okrajovým motivem

Historické listiny dokazují, že léčebný a zdravotní kontext nebyl vytvořen až po letech. Již v řízení 2 T 104/2010 a následně 2 T 65/2011 byly soudu a dalším orgánům předkládány výpovědi a písemnosti o konkrétních nemocných, o léčebném použití, o objednávkách k vypěstování konopí, nájemních smlouvách a o tvrzených závažných zdravotních následcích odebrání konopí.

Podání stížností NSZ ze dne 20. a 25. 4. 2026 na patnáctiletou nečinnost policie (NCOZ), státních zastupitelství a justice při neprojednání a neodůvodněném odkládání trestních podnětů konkretizují zejména jména předčasně a v bolestech zemřelých onkologicky nemocných [REDAKCE] [REDAKCE] (duben 2011) a [REDAKCE] [REDAKCE] (leden 2012) a tvrdí příčinnou souvislost mezi odebráním léčebného konopí a zhoršením jejich zdravotního stavu a předčasným úmrtím. Tato medicínská kauzalita není tímto podáním vydávána za soudně prokázaný fakt; **právě naopak je namítáno, že navzdory dlouholetým konkrétním oznámením také v následujících letech nebyla účinně a přezkoumatelně vyšetřena.**

Ve věci [REDAKCE] připomínám, že osobně vypovídala v 2 T 104/2010 o své zkušenosti s léčbou rakoviny a předložila lékařskou zprávu, což je včetně jejího osobního svědectví a svědectví [REDAKCE] doloženo do obou spisů 2 T 104/2010 a 2T65/2011 formou CD s filmovým dokumentem Konopné pašije (zdarma na YouTube). Ve všech čtyřech spisech jsou rovněž další prohlášení nemocných, lékařů a odborníků. **Po roce 2010 nebyli navrhováni svědci obhajoby z řad nemocných, lékařů a vědců v dalších věcech připouštění.**

Podle předsedkyně senátu 2 T není soud od toho, aby zkoumal, zda konopí léčí rakovinu (a kdo jiný?) a podle předsedkyně senátu 3 T jsem zase naopak nikdy nedoložil léčebně výzkumnou činnost, čemuž odporují důkazy ve spisech včetně diplomu vlády z roku 2009 za web Konopí je lék.cz a pomoc zdravotně postiženým lidem! Tuto skutečnost může soud ověřit přímo ze spisu a z protokolů a rozhodnutí o důkazních návrzích.

Stejně musí být věcně posouzen dopad dlouhodobých zásahů na mne a Mgr. [REDAKCE] Podání lékařů soudu uvádějí u mne těžké a dlouhodobě depresivní stavy, nespavost, vyčerpání a invaliditu III. stupně od roku 2012 a u Mgr. [REDAKCE] dlouhodobé posttraumatické obtíže.

Soud nemá bez odborných podkladů sám určovat medicínskou příčinnou souvislost; má však zjistit, zda tyto důkazy existují, zda byly v původních řízeních navrženy a jak byly hodnoceny. Policie a státní zastupitelství se těmito skutečnostmi odmítly zabývat **od roku 2010 dosud**. Totožně nebyly podněty věcně projednány v mých dalších trestních řízeních za úrody konopí v letech 2014–2019, **naopak jsem v letech 2012 a 2016 opakovaně čelil dvěma neúspěšným pokusům soudu o omezení mé svéprávnosti.**

X. Diabetická noha, další nemocní a odborná svědectví – soud musí vyhledat konkrétní podklady

Podání ve spisech výslovně odkazují také na úspěšnou léčbu diabetické nohy kanabinoidy a na svědectví MUDr. Iriny Hubeňákové z roku 2011. Nežádám soud, aby převzal obecné tvrzení bez dokazování. Žádám, aby vyhledal konkrétní listiny, svědecké návrhy a případnou zdravotnickou dokumentaci, které byly tehdy ve spisech předloženy, a ověřil, zda a proč nebyly provedeny. Připomínám, že podle ÚZIS je v ČR ročně amputováno přes 10. tisíc končetin diabetiků.

XI. Velká kniha o léčbě konopím pro 21. století – konkrétní důkaz k odbornému základu

K tomuto podání přikládám „Slovo editora českého vydání“ nejobsáhlejší monografie o léčbě konopí „Velká kniha o léčbě konopím pro 21. století“ (Volvex Globator, 2018), **jejímž odborným editorem jsem v roce 2018 byl** (strana 659-661).

Publikace je souborným americkým odborným dílem o léčebném využití konopí, kterou napsal profesor Uwe Bleschig; do českého vydání jsem navíc se svolením autora a vydavatele zajistil předmluvu předních českých expertů MUDr. Tomáše Zábranského, Ph.D., doc. RNDr. Lumíra Hanuše, DrSc., a prof. MUDr. Richarda Rokyty, DrSc. s článkem „Přehled současných znalostí o léčebných účincích konopí a přípravků z něj a jeho perspektiv“.

Exemplář této knihy jsem při hlavním líčení **dne 3. 12. 2019 vložil jako důkaz do spisu OS Prostějov sp. zn. 3 T 70/2019.**

Žádám proto OS Prostějov, aby tuto skutečnost před říjnovými veřejnými zasedáními ověřil a aby si uvedený exemplář knihy ze spisu 3 T 70/2019 opatřil.

Nežádám, aby soud bez dalšího převzal všechny odborné závěry této publikace se sumarizací vědeckého poznání k roku 2016 **na straně 12-13**. Její existence a obsah jsou však relevantní k posouzení, zda dlouhodobé tvrzení o léčebných a potenciálně protinádorových a jiných účincích konopí bylo v letech výše uvedených trestních řízení **mezi roky 2008–2012 odborně diskutovatelným názorem**, nebo zda jej bylo možné bez odborného dokazování označovat za fantazii či blud, nebo naopak tvrdit vědecky vysoce pochybná obecná tvrzení veřejného žalobce o rizicích konopí v odvolání na rozhodnutí soudu 27.10.2010 ve věci 2T 104/2010, nebo žalobě ve věci 2 T 65/2011.

XII. Neproověřené trestní a kárné podněty: procesní uzavřený kruh

Podání z 20. a 25. 4. 2026 pro NSZ výslovně tvrdí, že konkrétní trestní podněty na újmu na zdraví a životě, na postup znalců a na postup soudců a státních zástupců ve věci porušení práva EU **nebyly nikdy samostatně účinně prověřeny**, ale byly opakovaně předávány zpět do mých trestních řízení jako „součást obhajoby“.

Jako konkrétní příklad je označeno rozhodnutí JUDr. Mileny Hojovcové z KSZ v Brně ze dne 22. 5. 2012, č. j. 1 KSZ 516/2012-14, předané zpět OSZ Prostějov **do věci 1 ZT 244/2010, resp. 2 T 65/2011** jako součást mé obhajoby. Obdobný postup praktikovalo KSZ v Brně (JUDr. Milena Hojovcová) také v dalších letech až do roku 2020. **Tato tvrzení musí být ověřena z originálních spisových evidencí, nikoli pouze převzata.**

Kontinuitu těchto námitek dokládám rovněž příloženou informační brožurou vydanou v roce 2021 aliancí Cannabis is The Cure, z. s., **v době mého věznění**, kdy se v České republice konala řada benefičních koncertů na moji podporu. Brožura již tehdy veřejně uváděla námitky k měření THC, nepřipouštění svědků z řad nemocných, lékařů a vědců, neprojednání trestních podnětů a porušení práva EU. Předkládám ji jako doklad dlouhodobého a veřejného uplatňování těchto námitek, **nikoli jako náhradu primárních spisových důkazů.**

PROCESNĚ ZÁSADNÍ OTÁZKA

Samostatné trestní oznámení na jednání policisty, státního zástupce, soudce nebo znalce nelze považovat za vyřízené tím, že se vloží do trestního spisu vedeného proti oznamovateli jako jeho obhajoba. Pokud pak trestní soud tuto „obhajobu“ rovněž věcně neprojedná, **vzniká uzavřený procesní kruh státního kartelu:** oznámený skutek nebyl přezkoumatelně projednán ani jako samostatné podezření, ani jako důkazní okolnost v trestní věci oznamovatele.

Pro řízení u OS v Prostějově je žádáno ověřit vyjádření tehdejší vedoucí OSZ v Prostějově dne 16.6.2011 č.j. 1 ZT11- 2010-195 (věc 2 T 104/2010), která vrátila zpět Policejnímu prezidiu trestní podnět zřizovatelů Edukativní konopné kliniky dne ze dne 11.5.2011 poukazující na tragické dopady jednání OČTŘ při zabránění konopí v Ospělově v roce 2009 a 2010 (úmrť [REDAKCE] a [REDAKCE] duben 2011) s tvrzením státní zástupkyně, že věc 2 T 104/2010 byla meritorně rozhodnuta krajským soudem v Brně a nebylo shledáno pochybení. Policie však trestní podněty nikdy věcně neprojednala.

Tragické dopady na zdraví a život členů výzkumného programu Konopí je lék nebyly okresním, krajským, nejvyšším ani ústavním soudem nikdy věcně projednány!

XIII. Přesně označené skutkové okruhy trestních podnětů

Toto řízení o obnově nemá nahrazovat vyšetřování ani rozhodovat o vině jiných osob. **Pro úplnost však musí být zjištěno, zda byly jednotlivé oznámené skutky skutečně evidovány a zákonně uzavřeny.** Podání z dubna 2026 NSZ/NCOZ a navazující soudní doplnění uvádějí zejména podezření na jednání kvalifikované v různých dobách podle následujících ustanovení; u každého skutku musí být vždy použita právní úprava účinná v době tvrzeného jednání.

Ustanovení uváděné v podnětech	Skutkový okruh	Co má být nyní ověřeno
§ 149 odst. 3–5 tr. zákoníku	tvrzené mučení / jiné nelidské a kruté zacházení, těžká újma na zdraví a následky smrti	evidence podnětu, konkrétní poškozené osoby, provedené úkony, medicínské podklady a způsob ukončení
§ 177 a § 181	tvrzený útisk a poškození cizích práv	konkrétní jednání, dotčená práva, procesní výsledek
§ 220	nakládání se zabraným majetkem a tvrzená škoda	inventarizace, právní titul, případná likvidace a odpovědnost
§ 329 a § 330	tvrzené zneužití pravomoci a maření úkolu úřední osoby	konkrétní povinnost, konkrétní jednání, kdo je prověřoval
§ 346 a § 347a	tvrzeně nepravdivé či nepřezkoumatelné znalecké výstupy a jejich použití	metodika, zdroj dat, subjektivní stránka a rozhodnutí o podnětu
§ 357	tvrzené šíření poplašné zprávy	konkrétní výrok, kontext, skutkový a právní závěr o konopí
§ 20 ve spojení s § 140;	nejzávažnější kvalifikace uváděné v podáních	zde pouze ověřit evidenci a procesní vypořádání; nikoli předjímat naplnění znaků

Výslovně zdůrazňuji: samotné podání trestního oznámení není důkazem, že byl uvedený trestný čin spáchán. Je však důkazem, že stát byl seznámen s konkrétním podezřením, a musí existovat přezkoumatelná odpověď, co s ním bylo učiněno.

XIV. Proporcionalita, společenská škodlivost a subsidiarita trestní represe

Léčebný, výzkumný a pokusnický účel není pouze polehčující emocionální okolností. Může být významný pro konkrétní posouzení společenské škodlivosti a subsidiarity trestní represe podle § 12 odst. 2 trestního zákoníku. Nejvyšší soud ve stanovisku Tpjn 301/2012 výslovně vyložil, že trestní odpovědnost a její důsledky mají být uplatňovány jen v případech společensky škodlivých, v nichž nepostačuje odpovědnost podle jiného právního předpisu, a že trestní právo je ultima ratio.

V původních věcech proto nebylo právně postačující mechanicky oddělit „léčebnou pohnutku“ od otázky viny, pokud současně existovaly důkazy o veřejném výzkumu, odborné spolupráci, konkrétních nemocných, absenci tvrzeného obchodního motivu, smluvních vztazích a možných zdravotních následcích odnětí konopí.

Netvrdím, že tyto okolnosti automaticky vylučovaly trestnost. Tvrdím, že jejich opomenutí mohlo vést k neúplnému posouzení společenské škodlivosti, zejména pak proporcionality a nutnosti použití trestního práva.

Jako autentickou historickou listinu přikládám svou **závěrečnou řeč ze dne 26. 10. 2010 ve věci 2 T 104/2010**. Nejde o nový důkaz roku 2026, ale o přímý doklad toho, že ještě před prvním odsuzujícím rozhodnutím jsem soudu výslovně předložil léčebný a výzkumný účel, námitku absence společenské nebezpečnosti a škodlivosti, proporcionalitu trestní represe, ústavní argumentaci i námitky práva Evropské unie.

Nové důkazy roku 2026 proto musí být hodnoceny ve spojení s tímto tehdejším, již soudu známým skutkovým a právním základem.

XV. Právo EU: stará námitka, nový skutkový podklad

Námitka technických předpisů, notifikace a předběžné otázky byla uplatňována již v první věci, a sama proto není novým důkazem roku 2026. **Nové policejní listiny však mění skutkový kontext, v němž byla tato námitka dříve odmítána. Jestliže stát nyní nedoloží historický standard, na jehož existenci se dřívější judikatura opírala, musí být znovu posouzeno, zda byl právně rozhodný obsah THC zjištěn způsobem předvídatelným a slučitelným s požadavkem zákonnosti.**

Zároveň je nutno přesně oddělit otázku notifikace konkrétního technického předpisu od obecného tvrzení, že celý zákon o návykových látkách je či není „technickou normou“, nebo nedoložitelné tvrzení, že konopí je prekurzor (chemická látka k výrobě chemických drog), o kterých Soudní dvůr EU nerozhoduje, nebo že nařízení o prekurzorech drog bylo implementováno do zákona, když implementace se týká pouze směrnic EU, viz 8 Tdo 1231/2011. **Tato svévolná tvrzení všech stupňů soudní soustavy k porušení práva EU nebyly nikdy policií a státním zástupci povoleny přezkoumat.**

Domnívám se, že výklad práva EU je a byl pro rozhodnutí nezbytný a žádám oba soudy zvážit postup podle čl. 267 SFEU na základě přesně zjištěného skutkového stavu.

XVI. Dobový tisk 2009–2012 jako podpůrný kontext

Dobové články nejsou náhradou spisového dokazování, ale podporují tvrzení, že léčebný a výzkumný účel byl veřejně znám již před prvním odsouzením a že tvrzení o zdravotních dopadech nebylo vytvořeno dodatečně.

Novinky dne 4. 12. 2009 informovaly o mém vládním ocenění za web Konopí je lék.cz a současně o policejním zásahu; Deník dne 16. 9. 2010 zaznamenal osobní podporu olomouckého primátora a tvrzený dopad mé práce na zdraví nemocných; iDNES a Deník v říjnu 2010 a březnu 2011 zachytily, že soudy léčebnou pohnutku

znaly, avšak považovaly ji za nerozhodnou pro vinu; Deník dne 3. 5. 2011 zveřejnil, že jsem již tehdy spojoval policejní zásahy s úmrtími a poškozením zdraví; články z roku 2012 zachytily zpětvzetí obžaloby a konstrukci nesvéprávnosti a nepřičetnosti. Tyto materiály mají význam především jako dobový korektiv proti tvrzení, že zdravotní, výzkumná nebo právní argumentace vznikla až dodatečně.

XVII. Co musí OS Prostějov před veřejnými zasedáními podle § 282 konkrétně opatřit a ověřit

1. Z prvopisu 2 T 104/2010 přesný výrok a právní moc rozhodnutí z roku 2010 a 2013, rozsah zrušených a zachovaných výroků a úplný znalecký základ tehdejšího závěru o nepřičetnosti a ochranné léčbě.
2. Z úplného spisu 2 T 65/2011 přesné rozhodnutí, kterým bylo po zpětvzetí obžaloby trestní stíhání zastaveno, jeho datum, právní důvod, odůvodnění a znalecké podklady. Úplný spis není fyzicky u soudu, od roku 2018 je OSZ v Prostějově, žádám soud, vyžádat jej včetně příloh.
3. Ve spisech 2 T 104/2010 a 2 T 65/2011 dohledat veškeré výpovědi a listiny k [REDAKCE] [REDAKCE] léčbě diabetické nohy, přípisy soudu od odborné společnosti Konopí je lék,os. (MUDr. Jana Budařová, MUDr. [REDAKCE] MUDr. Aleš Skřivánek, MUDr. Irině Hubeňákové) a zřizovatelů Edukativní konopné kliniky z let 2010 - 2012 a přípisy a čestná prohlášení dalších nemocných, lékařů a odborníků zaslané k opakovaným návrhům na obnovu 2 T 104/2010 a 2 T 65/2011 v letech 2014 - 2019.
4. Zjistit, kteří svědci obhajoby z řad nemocných, lékařů a vědců byli od roku 2010 navrženi, kteří byli vyslechnuti, kteří odmítnuti a jak bylo odmítnutí odůvodněno.
5. Ve spise 2 T 65/2011 dohledat více než 200 uváděných smluvních objednávek konkrétních občanů, nájemní smlouvu výzkumnické farmy a další listiny odborné společnosti Konopí je lék.
6. Vyhledat trestní a kárné podněty z let 2010–2012 směřující zejména proti státním zástupcům Mgr. Ivo Černíkovi, JUDr. Naděždě Kezňákové a soudkyním JUDr. Adéle Pluskalové a Mgr. Ivoně Otrubové a zjistit jejich samostatnou evidenční a procesní stopu.
7. Vyžádat a založit rozhodnutí JUDr. Mileny Hojovcové ze dne 22. 5. 2012, č. j. 1 KSZ 516/2012-14, a další dohledatelné obdobné písemnosti, pokud jimi byly podněty předávány do trestních věcí navrhovatele, totožně ověřit vyjádření tehdejší vedoucí OSZ v Prostějově dne 16.6.2011 č.j. 1 ZT11- 2010-195 s podklady pro toto vyjádření.
8. Ke každému historickému stanovení THC opatřit nebo ověřit: identitu vzorku, počet rostlin, místo a způsob odběru, část rostliny, homogenizaci, skladování, SOP, akreditaci, validační/verifikační dokumentaci, nejistotu měření, chromatogramy a způsob práce s THCA/Δ9-THC.
9. Pokud některá metodická nebo laboratorní dokumentace neexistuje či byla skartována, výslovně tuto skutečnost procesně zjistit a nenahrazovat ji obecným odkazem na odbornost laboratoře.
10. Ze spisu 3 T 70/2019 opatřit a ověřit exemplář Velké knihy o léčbě konopím pro 21. století, který navrhovatel tvrdí, že předložil při hlavním líčení dne 3. 12. 2019, a posoudit jeho relevanci k odbornému základu tvrzení, která byla v minulosti spojována s jeho psychickým stavem.

XVIII. Co žádám konkrétně po Okresním soudu v Prostějově

1. Založit toto podání do obou spisů 15 Nt 3104/2026 a 15 Nt 3106/2026 a hodnotit je společně s návrhem ze dne 12. 7. 2026 a všemi jeho doplněními.
2. Provést před veřejnými zasedáními potřebné šetření podle § 282 tr. ř. v rozsahu kapitoly XVII.

3. Ve věci 15 Nt 3104/2026 hodnotit nové policejní důkazy roku 2026 ve spojení s původním stavem 2 T 104/2010, nikoli je odmítnout jako opakování starých námitek.
4. Ve věci 15 Nt 3106/2026 nejprve přesně identifikovat rozhodnutí o zastavení 2 T 65/2011 a aplikovat správný obnovovací test na jeho konkrétní důvod.
5. Oddělit psychiatrickou otázku navrhovatele od objektivního přezkumu legality postupu státu, práva EU a forenzní metodiky.
6. Výslovně posoudit význam léčebného, výzkumného a pokusnického účelu pro proporcionalitu, společenskou škodlivost a subsidiaritu trestní represe.
7. U každého neprovedeného důkazního návrhu uvést konkrétní důvod a zachytit jej v protokolu.
8. **Jestliže nový důkazní soubor samostatně nebo ve spojení s dříve známými skutečnostmi může odůvodnit jiné rozhodnutí, obnovu v příslušném rozsahu povolit.**

XIX. Co žádám konkrétně po Krajském soudu v Brně

1. Založit toto podání do věci 9 To 315/2026 a 9 To 316/2026 a hodnotit je společně s dosavadními stížnostmi a doplněními.
2. Vztít na vědomí, že OS Prostějov mezitím vytvořil samostatné obnovovací větve 15 Nt 3104/2026 a 15 Nt 3106/2026 a nařídil v nich veřejná zasedání; tuto okolnost zohlednit při posuzování skutečného rozsahu společného návrhu ze dne 12. 7. 2026.
3. Ve věci 9 To 316/2026 přezkoumat, zda OS mohl celý příslušný díl návrhu odmítnout jen s odkazem na samostatnou neobnovitelnost rozhodnutí 2 Nt 1257/2013 o zabránění věci, aniž by vyhodnotil jeho vztah k původní věci 2 T 65/2011.
4. Ve věci 9 To 315/2026 obdobně přezkoumat, zda procesní charakter usnesení o zabránění věci mohl vést k odmítnutí bez věcného posouzení nových důkazů, jestliže společný návrh označoval širší skutkový a procesní celek úrod 2011 a 2012.
5. Vyhodnotit nové policejní listiny roku 2026 ve vztahu k dřívějšímu závěru NS 11 Tdo 181/2015 o exaktním normativně stanoveném metodickém standardu policie.
6. **Zrušit napadená usnesení v rozsahu, v němž nezohlednila skutečný obsah společného návrhu a novou důkazní situaci, a vrátit věci OS Prostějov k novému projednání s povinností vypořádat podstatné námítky a důkazy.**

XX. Nestrannost

Dlouhodobě namítám, že trestní a kárné podněty směřovaly také proti osobám, které působily v souvisejících trestních řízeních. Z toho nelze bez přímého důkazu dovozovat konkrétní subjektivní motiv soudce či státního zástupce „zabránit vlastnímu vyšetřování“.

Lze a musí však zkoumat objektivní procesní problém: zda systém, v němž se podněty na jednání osob činných v řízení vracely do týchž či úzce souvisejících řízení jako obhajoba a následně nebyly věcně projednány, poskytoval dostatečnou záruku nestranného a účinného přezkumu.

Ani předchozí nepříznivé rozhodnutí samo o sobě nezakládá podjatost.

Pokud by však nynější soud bez samostatného dokazování předem přenesl závěry z procesně odlišných rozhodnutí ze dne 7. 8. 2026 nebo odmítl nové důkazy pouze proto, že obdobná právní námitka byla vyslovena již dříve, vznikla by konkrétní otázka objektivní nestrannosti a přezkoumatelnosti takového postupu.

XXI. Závěrem

CO TĚMITO ŘÍZENÍMI MUSÍ BÝT ZODPOVĚZENO

- 1) Byl právně rozhodný obsah THC ve všech čtyřech historických větvích skutečně zjištěn reprezentativně a zpětně přezkoumatelně?
- 2) Existoval v rozhodné době metodický standard, jehož existenci dřívější soudní rozhodnutí předpokládala?
- 3) Jaký význam má tehdejší § 5 odst. 5 ZoNL a pokusnický účel ve spojení s § 24 a přesným měřením THC?
- 4) Mohly být objektivní právní a odborné námitky zaměněny za projev duševní poruchy?
- 5) Byly konkrétní důkazy o nemocných, zdravotních následcích a odborném účelu vůbec provedeny a hodnoceny?
- 6) Byly trestní podněty na jednání úředních osob samostatně a přezkoumatelně prověřeny, nebo byly pouze vráceny do mých trestních řízení?
- 7) Byla v původních věcech skutečně posouzena proporcionalita a subsidiarita trestní represe?

Pokud na některou z těchto otázek dnes nelze odpovědět bez dalšího šetření, není zákonné tuto důkazní nejistotu obrátit proti mně.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

Přílohy

- 1. Slovo editora českého vydání Velké knihy o léčbě konopím pro 21. století, Volvox Globator 2018.
- 2. Závěrečná řeč Mgr. Dušana Dvořáka ze dne 26. 10. 2010 ve věci OS Prostějov sp. zn. 2 T 104/2010 – autentická historická listina dokládající rozsah obhajoby a námitek uplatněných před prvním odsuzujícím rozhodnutím.
- 3. Benefiční informační brožura vydaná aliancí Cannabis is The Cure, z. s., v roce 2021 v době věznění Mgr. Dušana Dvořáka a benefičních koncertů pořádaných v České republice na jeho podporu – podpůrná dobová listina dokládající kontinuitu veřejně uplatňovaných námitek.
- 4. „Kyselina tetrahydrokanabinolová (THCA), farmakologie a právní postavení“, stav ke dni 16. 9. 2026 – podpůrný odborně-právní přehled s odkazy na primární vědecké, právní a úřední zdroje.

Poznámka k dobovým mediálním záznamům

K ověření veřejně známého dobového kontextu dále označuji zejména: Novinky 4. 12. 2009 „Od vlády dostane ocenění za léčbu konopím...“; Deník 16. 9. 2010 „Olomoucký primátor se zastal pěstitele konopí“; iDNES 27. 10. 2010 „Soud potrestal ‚léčitele‘ Dvořáka...“; iDNES 9. 3. 2011 „Soud mírně snížil trest...“; Deník 3. 5. 2011 „Prostějovský pěstitel konopí míří opět před soud“; Deník 7. 9. 2012 „Byl konopný mág Dvořák nepřítelny i v roce 2009?“; iDNES 13. 9. 2012 k zastavení trestního stíhání pro nepřítelnost. **Tyto články nejsou navrhovány jako náhrada prvotních spisových důkazů, ale jako podpůrný dobový kontext.**